

I. PRINCIPADO DE ASTURIAS

• OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE CIENCIA, INDUSTRIA Y EMPLEO

RESOLUCIÓN de 17 de agosto de 2026, de la Consejería de Ciencia, Industria y Empleo, por la que se autoriza instalación eléctrica de alta tensión. Expte. AUTO/2026/43454 (AT-12845).

Antecedentes de hecho

Primero.—Con fecha de entrada en esta Consejería el 05/05/2026, Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, S. A. (en adelante HC) solicita autorización administrativa previa, autorización administrativa de construcción y declaración de utilidad pública de instalación eléctrica de alta tensión, correspondiéndole el expediente AUTO/2026/43454 (AT-12845).

Segundo.—Sometida a información pública la relación concreta e individualizada de los bienes o derechos que el solicitante consideró de necesaria expropiación, mediante anuncio en el BOPA de fecha 10/06/2026 y en prensa en fecha 05/06/2026, se formularon las siguientes alegaciones:

Dña. Florentina García Argüelles, como propietaria de la finca n.º 2, expone que el trazado proyectado ocasiona perjuicios sustanciales a su propiedad y actividad económica, solicitando la rectificación de la relación de bienes afectados, que se requiera a HC la modificación del trazado y que se tenga en cuenta de cara al expediente de justiprecio, en base a lo siguiente:

- Error en la calificación del cultivo y destino de la finca, al aparecer calificada erróneamente como “Prados, improductivo y labor”, cuando en realidad constituye la finca principal y el sustento básico de una explotación ganadera en activo, inscrita en el Registro de Explotaciones Agrarias del Principado con código CEA n.º 33/32/2701.
- Grave perjuicio para el manejo ganadero y subsistencia de la explotación, por la inviabilidad del laboreo mecanizado que conlleva la ubicación de las torres, el compromiso del bienestar animal y el pastoreo diario debido al trazado aéreo y la enorme ocupación temporal y la pérdida sobrevenida de ayudas de la PAC.
- Solicitud de modificación de trazado por menor perjuicio sectorial, hacia las lindes perimetrales de la finca o aprovechando terrenos de dominio público colindantes.

En respuesta a las anteriores alegaciones, HC manifestó lo siguiente:

- En cuanto a la calificación de la finca, señala que se obtuvo de la consulta de fuentes oficiales de información territorial y urbanística: el Visor de Planeamiento Urbanístico del Principado de Asturias (RPGUR) y la Sede Electrónica del Catastro, aportando la información de dichas consultas.
- Sobre el supuesto menoscabo de la finca y la solicitud de modificación del trazado por menor perjuicio sectorial, se justifica que el trazado proyectado responde a la alternativa técnica más viable con el objeto de minimizar la afección a las fincas y compatibilizar, en la medida de lo posible, la implantación de la infraestructura con los usos preexistentes del terreno, procurando que los apoyos se ubiquen sobre linderos de las fincas y que las líneas se separen suficientemente de las viviendas existentes. En particular, los apoyos que afectan a la finca n.º 2 han sido ubicados de forma que se garantice un acceso adecuado a la misma para su explotación y conservación, sin impedir el normal desarrollo de la actividad ganadera,
- buscando minimizar la ocupación de terrenos y la afección a propiedades privadas, pues cualquier modificación del trazado propuesto implicaría necesariamente desplazar la afección hacia parcelas colindantes, incrementando el número de propietarios afectados y la superficie de terrenos gravados por la instalación. Debe destacarse que el apoyo n.º 1 constituye el punto de entronque con una línea eléctrica preexistente, circunstancia que condiciona técnicamente el diseño de la derivación, pues su desplazamiento supondría importantes dificultades técnicas y constructivas, comprometiendo la funcionalidad y viabilidad de la instalación proyectada. Por otra parte, la finca n.º 2 ya se encuentra afectada actualmente por la presencia del apoyo n.º 1 y por la correspondiente servidumbre de vuelo de la línea existente, por lo que la actuación proyectada no introduce una afección completamente nueva sobre la finca, sino que se desarrolla en un ámbito previamente condicionado por la existencia de infraestructuras eléctricas. Adicionalmente, en el ámbito de la parcela se produce el cruzamiento con otra línea eléctrica existente y el eventual desplazamiento del apoyo n.º 2 imposibilitaría el cumplimiento de las distancias reglamentarias de seguridad exigibles para dicho cruzamiento. Por todo lo expuesto, se considera que la ubicación y el trazado proyectados responden a criterios técnicos, de seguridad y de minimización de afecciones, no existiendo alternativas viables que permitan atender la pretensión formulada sin generar nuevas afecciones o incumplir las exigencias técnicas y reglamentarias aplicables.

En relación a las alegaciones presentadas, desde esta Consejería se realizan los siguientes análisis y conclusiones:

- En cuanto al error en la calificación y destino de la finca, consultados el catastro y el visor SIGPAC, aparece la clasificación y uso que se indican en el proyecto, sin que figure superficie asociada a pastos ni subvencionable, por lo que la no existe el error indicado, sin perjuicio del uso que en la práctica se esté realizando.

- Sobre el perjuicio a la finca y la explotación, en primer lugar debe señalarse que las instalaciones eléctricas objeto del expediente tienen la consideración de utilidad pública, circunstancia que lleva aparejada la posibilidad de imponer las servidumbres de paso y, en su caso, la expropiación forzosa de los bienes y derechos estrictamente necesarios para su establecimiento, de conformidad con los artículos 54 y siguientes de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico. La afección a una explotación agraria o ganadera no constituye, por sí misma, causa suficiente para impedir la autorización de una infraestructura declarada de utilidad pública y con un trazado proyectado técnica y ambientalmente viable, debiendo ser valorada económicamente en el correspondiente procedimiento expropiatorio y reflejada, en su caso, en la determinación del justiprecio, incluyendo además de la servidumbre permanente impuesta por los apoyos y la línea aérea, la ocupación temporal necesaria para la ejecución de las obras, los daños y perjuicios ocasionados durante la fase de construcción y la eventual pérdida de ayudas vinculadas a la Política Agraria Común, teniendo en cuenta que no se puede concluir que la instalación proyectada haga inviable la continuidad de la explotación ganadera o comprometa de forma significativa el bienestar animal, más allá de las afecciones inherentes a cualquier infraestructura de interés general sometida a evaluación y condicionantes técnicos y ambientales.
- En cuanto a la solicitud de modificación del trazado, hay que tener en cuenta que ya existe una servidumbre de paso constituida sobre la finca, si bien se amplía como consecuencia de la instalación de un apoyo adicional y el vano aéreo. El apoyo de derivación que se sustituye se instalará lo más próximo posible al existente y al lindero sin afectar a nuevas fincas y el apoyo adicional también se ha proyectado en el lindero. Por otro lado, la instalación proyectada cumple con las limitaciones establecidas en el artículo 161 del Real Decreto 1955/2000 de limitaciones a la constitución de servidumbre de paso, no pudiendo denegarse la autorización por los motivos expuestos, sin perjuicio de que el artículo 162 señala que el dueño del predio sirviente puede solicitar el cambio de trazado de la línea, si no existen dificultades técnicas, corriendo a su costa los gastos de la variación, incluyendo en dichos gastos los perjuicios ocasionados.

Por lo tanto, se considera que la contestación de la empresa beneficiaria de la expropiación a las alegaciones presentadas es ajustada a derecho y que dichas alegaciones no pueden ser estimadas en los términos solicitados.

Tercero.—Visto el informe de la Sección de Alta Tensión de fecha 11/08/2026, en el que se determina que la instalación no incurre en ninguna de las limitaciones contempladas en el art. 58 de la Ley 24/2013 de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, respecto de las fincas cuyos propietarios no han convenido libremente con el peticionario de la instalación la adquisición o indemnización amistosa.

Cuarto.—Cumplidos los trámites reglamentarios regulados en el Título VII del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, se han realizado las oportunas comprobaciones y análisis de la documentación técnica, alegaciones e informes presentados.

Fundamentos de derecho

Primero.—La Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, que la desarrolla.

Segundo.—El Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT-01 a 23 y el Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09.

Tercero.—Es competente esta Consejería para resolver el presente expediente, en virtud de las atribuciones que en esta materia le vienen conferidas por el Ordenamiento jurídico vigente; artículo 38 de la Ley del Principado de Asturias 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno, en relación con el artículo 5.4 del Decreto 22/2023, de 31 de julio, del Presidente del Principado de Asturias, de reestructuración de las Consejerías que integran la Administración de la Comunidad Autónoma, en su redacción dada por el Decreto 23/2025, de 16 de abril, del Presidente del Principado de Asturias, de quinta modificación de aquél; el Decreto 49/2025, de 29 de abril, por el que se establece la estructura orgánica básica de la Consejería de Ciencia, Industria y Empleo; y teniendo en cuenta que mediante Resolución de 19 de mayo de 2025, de la Consejería de Ciencia, Industria y Empleo, se delega en la persona titular de la Dirección General de Energía y Minería la competencia para resolver el referido expediente.

Vistos los antecedentes de hecho y fundamentos jurídicos citados, por la presente,

RESUELVO

Primero.—Otorgar la autorización administrativa previa a Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, S. A., para la siguiente instalación eléctrica:

Instalación:

Línea de alimentación de alta tensión (132 kV) a la nueva subestación SE Laviana 132/24 kV (tramitada en proyecto aparte en el expediente AUTO/2026/43445, AT-12935), doble circuito, simplex, formada por los siguientes tramos:

- Tramo aéreo de 212 metros de longitud, desde el nuevo apoyo AP300786 a instalar bajo la traza de la línea aérea existente LAT (132 kV) Langreo-Arriendas, en sustitución de un apoyo existente, formada por un total de 3 apoyos y dos vanos con cables desnudos de aluminio con alma de acero galvanizado tipo 242-AL1/39-ST1A (antiguo LA-280 HAWK) y cable de guarda/telecomunicaciones de tipo OPGW de 48 fibras, cadenas de aisladores poliméricos y medidas de protección de la avifauna.

- Tramo subterráneo de 197 metros de longitud, desde el tercer apoyo del tramo aéreo, en el que se ejecutará la conversión aéreo-subterránea, hasta la nueva subestación SE LAVIANA 132/24 kV, con cable tipo (XLPE) 1x800Al + H205 mm² Cu-76/132 kV, en canalización entubada y cable de guarda/telecomunicaciones tipo ADSS de 48 fibras.

Emplazamiento: Desde el pozo Carrió/Barredos hacia el noreste, en las proximidades de la localidad de Barredos, concejo de Laviana.

Objeto: Mejorar la calidad del servicio eléctrico con una nueva subestación que permitirá atender las necesidades de operación y explotación de la red de alta y media tensión (132 y 24 kV) de la zona, ejecutando una entrada-salida de la actual línea 132 kV Langreo-Arriendas.

Presupuesto: 684.741,32 €.

Segundo.—Otorgar la autorización administrativa de construcción de la instalación reseñada.

Tercero.—Declarar la utilidad pública que lleva implícita, en todo caso, la necesidad de ocupación de los bienes o de adquisición de los derechos afectados, implicando la urgente ocupación de los bienes y derechos relacionados en esta Resolución, a los efectos previstos en el art. 52 de la Ley de Expropiación Forzosa.

Cuarto.—La instalación deberá cumplir las condiciones especiales siguientes:

- 1.a) Ha de realizarse de acuerdo con el proyecto presentado y se ajustará estrictamente a los Reglamentos Electrotécnicos de Alta y Baja Tensión que le sean de aplicación.
- 2.a) Una vez ejecutado el proyecto, se presentará la correspondiente solicitud de autorización de explotación, acompañada de un certificado de final de obra suscrito por un técnico facultativo competente, en el que conste que la instalación se ha realizado de acuerdo con las especificaciones contenidas en el proyecto de ejecución aprobado, así como con las prescripciones de la reglamentación técnica aplicable a la materia.
- 3.a) Se dará cumplimiento, además, a las condiciones técnicas impuestas por las distintas Administraciones, organismos o, en su caso, empresas de servicio público o de servicios de interés general en la parte que la instalación pueda afectar, a bienes y derechos a su cargo, las cuales han sido puestas en conocimiento del titular y aceptadas expresamente por él.

Quinto.—Las presentes autorizaciones lo son únicamente a efectos administrativos, dejando a salvo los derechos y obligaciones de carácter civil; se otorgan sin perjuicio de tercero y no dispensa en modo alguno de la necesaria obtención por parte del titular de la instalación de cualesquiera otras autorizaciones, concesiones, licencias, permisos, contratos o acuerdos que la legislación vigente establezca con carácter preceptivo y en especial las relativas a ordenación del territorio, urbanismo y medio ambiente; disponiéndose de un plazo de ejecución de un año a partir de la obtención de todas ellas.

LISTA CONCRETA E INDIVIDUALIZADA DE LOS BIENES Y DERECHOS AFECTADOS

N.º de finca: 2 (Polígono Catastral 1-Parcela 436)

Situación: Laviana

Cultivo: prados, improductivo y labor

Superficie total ocupada LAT (m²): 1.698,74

Apoyos que se instalan: 2 (n.º 1 y n.º 2)

Superficie ocupada por los apoyos (m²): 61,15 y 76,29

Superficie ocupada por la toma de tierra (m²): 35,28 y 32,00

Superficie temporal de accesos (m²): 32,83 y 25,81

Propietario: Florentina García Argüelles

N.º de finca: 3 (Polígono Catastral 1-Parcela 437)

Situación: Laviana

Cultivo: pastos y monte bajo

Superficie total ocupada LAT (m²): 51,12

Apoyos que se instalan: 1 (n.º 2)

Superficie ocupada por los apoyos (m²): 2,92

Superficie ocupada por la toma de tierra (m²): 7,62

Superficie temporal de accesos (m²): 27,18

Propietario: Delfina Castro

N.º de finca: 4 (Polígono Catastral 1-Parcela 29464)

Situación: Laviana

Cultivo: manzanos

Superficie total ocupada LAT (m²): 91,16

Propietario: en investigación



N.º de finca: 5 (Polígono Catastral 1-Parcela 28462)

Situación: Laviana

Cultivo: labor

Superficie total ocupada LAT (m²): 589,98

Propietario: en investigación

N.º de finca: 7 (Polígono Catastral 1-Parcela 29462)

Situación: Laviana

Cultivo: matorral

Superficie total ocupada LAT (m²): 379,41

Propietario: en investigación

N.º de finca: 8 (Polígono Catastral 1-Parcela 14462)

Situación: Laviana

Cultivo: matorral

Superficie total ocupada LAT (m²): 312,05

Apoyos que se instalan: 1 (n.º 3)

Superficie ocupada por los apoyos (m²): 79,21

Superficie ocupada por la toma de tierra (m²): 87,20

Superficie temporal de accesos (m²): 46,01

Superficie total ocupada LSAT (m²): 16,53

Propietario: herederos de Eulalia Amores Cambor

N.º de finca: 9 (Polígono Catastral 1-Parcela 31462)

Situación: Laviana

Cultivo: prados

Superficie total ocupada LSAT (m²): 25,53

Propietario: herederos de Julio Murcia González

N.º de finca: 10 (Polígono Catastral 4tn-Parcela 9903n)

Situación: Laviana

Cultivo: almacén

Superficie total ocupada LSAT (m²): 79,29

Arquetas que se instalan: 1 (3,00 x 3,00)

Propietario: herederos de Julio Murcia González

N.º de finca: 11 (Polígono Catastral 1tn-Parcela 9903n)

Situación: Laviana

Cultivo: almacén, oficina, aparcamiento e industrial

Superficie total ocupada LSAT (m²): 248,44

Arquetas que se instalan: 4 (3,00 x 3,00) 1 (2,20 x 2,20)

Propietario: S. M. E. Hulleras del Norte, S. A.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que dictó el acto en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su notificación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias, y en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 17 de agosto de 2026.—El Consejero de Ciencia, Industria y Empleo (P. D. Resolución de 19/05/2025, BOPA del 23 de mayo), el Director General de Energía y Minería.—Cód. 2026-07035.